

STAP VOOR STAP UITLEG OVER EEN HYPOTHEEK

Alles wat je wil weten over
het afsluiten van een hypotheek

PREVIEW

INHOUDSOPGAVE

1 Wat is een hypotheek?
2 Waarom zou iemand geld aan je lenen?
3 Welke risico's loop je als eigenaar van een woning?
4 Hoe beschermt de bank zichzelf?
5 Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?
6 Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?
7 Wettelijke leennormen
8 Leennormen en de invloed van rente
9 Looptijd en rentevastperiode
10 Rente kan sterk verschillen
11 Wat is een boeterente?
12 Wat is overdrachtsbelast g?
13 Wat is hypotheekrenteaf k?
14 Zijn er nog andere koste ie je ma ftre en?
15 Wat is eigenwoningforfa
16 Wat gebeurt er wanneer gaat scheiden
17 Met wie krijg je allemaa maken?
18 Waarom jouw woning ve urzamen?
19 Waarom jouw woning verzekeren?
20 Waarom een samenlevingscontract?
21 Waarom is het verstandig om een testament af te sluiten?
22 Wat gebeurt er met de hypotheekschuld als het lot jou treft?
23 Is er verschil in financiering van een nieuwe woning of een te bouwen woning?
24 Kan je een hypotheek afsluiten met iemand met wie je geen relatie hebt?
25 Schenkingen kunnen helpen bij de financiering
26 Hypotheekfraude: blijf daar ver vandaan
27 Hoe ontwikkelen je woonlasten zich in de tijd?
28 Welke rol spelen inflatie en koopkracht?
29 Hoe flexibel is je hypotheek?
30 Waarom is aandacht voor klimaatrisico's en funderingen belangrijk?

PREVIEW

Tip: Je kan dit boekje in zijn geheel lezen, maar ook per hoofdstuk, wanneer er een vraag bij je opkomt over één van de onderwerpen.

iet iet duide ? Je kunt s altijd even llen of n.

6. WAT IS HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID?

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het zijn van eigenaar van een pand en het hebben van een schuld bij een bank.

Jij en je partner kopen misschien samen het pand. Jullie spreken af dat jullie beiden 50% eigenaar worden van het pand. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Bij samenwoners en huwelijkse voorwaarden kán de hypotheek gewoon op één naam worden afgesloten mits het inkomen van deze ene persoon voldoende is voor de nieuwe hypotheek of de verhoging ervan. Alleen bij huwelijk in gemeenschap van goederen of wanneer het inkomen van de tweede persoon is benodigd, zal er meegetekend moeten worden voor de hypotheek.



Het is dus niet zo dat als je in het huis van je partner woont, je zomaar moet meetekenen. Is het inkomen van de ene partner te laag om de volledige, benodigde lening te kunnen afsluiten dan kan de bank eisen dat de andere partner meetekent. Op dat moment kan dan worden vastgesteld dat iemand weer (mede)eigenaar van de woning wordt maar toch aangesproken kan worden voor de (volledige) hypotheekschuld.

PREVIEW

Stel dat de hypotheekschuld € 300.000 is. Nadat de hypotheek is afgesloten, van de relatie eindigt waarbij de partner, die eigenaar van het pand is met de noorderzon vertrekt. Bijvoorbeeld omdat hij weet dat de schuld (veel) hoger is dan de waarde van de woning.

De achterblijvende partner kan niets met de woning doen omdat die geen eigenaar is. Op enig moment zal de bank de woning verkopen omdat de schuld niet wordt afgelost. Maar stel dat de woning nog maar € 200.000 opbrengt dan resteert dus een schuld van € 100.000. De bank kan dan beide partners voor de volle € 100.000 aanspreken. Maar één van de partners is onvindbaar of heeft een bijstandsuitkering. De andere partner heeft een inkomen (maar is dus geen eigenaar van de woning). De bank kan dan de volle € 100.000 op deze partner verhalen. In dit voorbeeld moet deze partner dan maar proberen de helft op de ex-partner te verhalen. De achterblijvende partner heeft dan dus én geen woning én een schuld van € 100.000!

De hoofdelijke aansprakelijkheid speelt ook wanneer beide partners bijvoorbeeld ieder voor 50% eigenaar zijn van de woning. Ook dan kan de bank beide partners voor 100% van de schuld aanspreken. Betaalt de ene partner deze schuld niet, dan moet de andere partner het deel van de schuld dat verbonden is aan de niet-betalende partner maar zelf op hem of haar te zien verhalen.